8/

9/

10/

Phần phản biện:

Không có ý kiến phản biện

ĐỀ 8 **LSHS/TN-08/240**

23h ngày 24/01/2005, Nguyễn Văn Hòa, SN 1972, trú tại QT, HĐ, HT cùng năm người bạn trong đó có người yêu Hoà tên là Vũ Lệ My đến bến xe tải Giáp Bát ăn đêm. Trong khi cả nhóm đang ăn đêm thì Trần Văn Sơn, SN 1963, tạm trú tại B2, tập thể NK, BĐ, HN đi qua và có những lời lẽ trêu ghẹo Lệ My. Hoà đã lên tiếng can thiệp, nhưng Sơn không nghe mà còn có những lời lẽ xúc phạm cả Hòa và Lệ My. Không dừng lại ở đó, Sơn còn xông đến tát thẳng vào mặt Hoà, rồi giật con dao trong tay chị chủ quán chém sạt cổ tay Hoà. Hoà bỏ chạy nhưng Sơn vẫn cầm dao đuổi theo, Hòa liền cúi xuống nhặt một viên đá khá to ném trúng vào đầu Sơn làm Sơn ngã ra bất tỉnh. Mặc dù được Hoà và các bạn của Hoà đưa đi cấp cứu ngay nhưng do vết thương quá nặng Sơn đã chết trong bệnh viện sau 4 ngày hôn mê. Hoà đã đến cơ quan Công an quận H tự thú. Cơ quan điều tra Công an quận H đã ra lệnh tạm giữ 3 ngày đêm đối với Nguyễn Văn Hòa.

Ngày 30/01/2005, Cơ quan điều tra Công an quận H đã ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Hoà về tội "Giết người" theo quy định tại Điều 93 BLHS.

Câu hỏi 1 (1 điểm): Nếu là luật sư tham gia bảo vệ cho Hoà, anh (chị) sẽ thực hiện những công việc nào của luật sư để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho thân chủ trong thời điểm thân chủ bị tạm giữ?

Câu hỏi 2 (1 điểm): Anh (chị) có nhận xét gì về các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và việc áp dụng biện pháp ngăn chặn của cơ quan điều tra quận H.

Tình tiết bổ sung

Tại cơ quan điều tra bạn của Sơn là Trần Văn Hùng và chị Thu bán hàng đêm khai rằng thấy Hoà đuổi đánh Sơn chứ không phải Sơn đuổi đánh Hòa, còn các bạn của Hoà và người yêu Hoà đều khai là Sơn đuổi đánh Hoà.

Câu hỏi 3 (1 điểm): Theo anh (chị) trong trường hợp này Cơ quan điều tra cần phải sử dụng hoạt động điều tra nào để làm sáng tỏ tình tiết trong vụ án? Anh (chị) có đề nghị tham gia hoạt động điều tra đó hay không? Giải thích tại sao?

Tình tiết bổ sung

Ngày 2/03/2005, Cơ quan điều tra đã có kết luận điều tra chuyển đến Viện kiểm sát nhân dân thành phố H đề nghị truy tố bị can Nguyễn Văn Hoà về tội "Giết người" theo quy định tại Điều 93 BLHS.

Câu hỏi 4 (1 điểm): Là luật sư được Hoà mời bào chữa thì khi hồ sơ chuyển đến Viện kiểm sát nhân dân thành phố H, anh (chị) sẽ thực hiện kỹ năng nghiệp vụ nào của luật sư để giúp cho thân chủ? Kỹ năng đó được thể hiện như thế nào?

Tình tiết bổ sung

Cáo trạng của Viện kiểm sát kết luận rằng hành vi của Nguyễn Văn Hoà đủ dấu hiệu cấu thành tội " Giết người" theo quy định tại khoản 1,Điều 93 BLHS. Sau khi thụ lý hồ sơ vụ án Toà án nhân dân thành phố H quyết định đưa vụ án ra xét xử vào ngày 5/05/2005.

Câu hỏi 5 (1.5 điểm): Hãy định hướng bào chữa và dự kiến kế hoạch xét hỏi của Luật sư tại phiên toà.